



SVEA HOVRÄTT
Avdelning 05
Rotel 0512

DOM
2020-06-17
Stockholm

Mål nr
T 10077-19

Sid 1 (5)

ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE

Södertälje tingsrätts dom 2019-09-05 i mål T 1947-18, se bilaga A

PARTER

Klagande

Iddi Harambe, 19891015-2878
Prästgårdsvägen 5, lgh 1702
151 61 Södertälje

Ombud och biträde enligt rättshjälpslagen: Advokat Anna Edelhjelm
Karlavägen 86
115 22 Stockholm

I hovrätten företrädd av biträdande jurist Katarina Andersson
Samma adress

Motpart

Miriam Lunguli, 19840606-7382
Värdsholmsgatan 28, lgh 1202
151 32 Södertälje

Ombud och biträde enligt rättshjälpslagen: Biträdande jurist Marcus Eriksson
Advokatbyrå LexSeven AB
Dalgatan 12
151 33 Södertälje

SAKEN

Vårdnad m.m.

HOVRÄTTENS DOMSLUT

1. Hovrätten fastställer tingsrättens dom.
2. Hovrätten fastställer ersättning enligt rättshjälpslagen åt Anna Edelhjelm till 68 223 kr. Av beloppet avser 52 650 kr arbete, 1 928 kr tidsspillan och 13 645 kr mervärdesskatt.
3. Hovrätten fastställer ersättning enligt rättshjälpslagen åt Marcus Eriksson till 66 244 kr. Av beloppet avser 49 140 kr arbete, 3 855 kr tidsspillan och 13 249 kr mervärdesskatt.

Dok.Id 1583234

Postadress	Besöksadress	Telefon	Telefax	Expeditionstid
Box 2290	Birger Jarls Torg 10	08-561 670 00		måndag – fredag
103 17 Stockholm		08-561 672 90		09:00–16:30
		E-post: svea.hovratt@dom.se		
		www.svea.se		

YRKANDEN I HOVRÄTTEN

Iddi Harambe har yrkat att hovrätten ska anförtro honom ensam vårdnaden om Sasha-Lynn Harambe och Samantha-Midaah Harambe. För det fall hovrätten beslutar att barnen ska ha sitt boende hos Miriam Lunguli har han yrkat att de ska ha rätt till umgänge med honom varannan onsdag ojämna veckor till måndag påföljande vecka, med hämtning och lämning i förskolan/skolan eller, för det fall barnen är hemma från förskolan/skolan, hos Miriam Lunguli.

Miriam Lunguli har motsatt sig Iddi Harambes yrkanden om ensam vårdnad och boende. Hon har medgett Iddi Harambes yrkande om umgänge. Hon har för egen del yrkat att Sasha-Lynn Harambe och Samantha-Midaah Harambe ska ha sitt stadigvarande boende hos henne inom ramen för en gemensam vårdnad om dem eller, i andra hand, att barnen ska bo växelvis hos parterna. För det fall hovrätten inte ändrar tingsrättens dom om att barnen ska ha sitt stadigvarande boende hos Iddi Harambe har hon yrkat att de ska ha rätt till umgänge med henne enligt följande.

- 1) Videosamtal jämna veckor måndagar, onsdagar och fredagar klockan 18.00 till och med 18.30.
- 2) Helger ojämna veckor från fredag efter skolan till och med söndag klockan 18.00, med hämtning vid barnens skola/förskola och lämning i Iddi Harambes hem.
- 3) Varje onsdag från skolans slut till klockan 18.00, med hämtning vid barnens skola/förskola och lämning i Iddi Harambes hem.
- 4) Varannan julhelg från den 23 december klockan 17.00 till och med den 30 december klockan 18.00 med början år 2020, med hämtning och lämning i Iddi Harambes hem.
- 5) Varannan nyårshelg från den 30 december klockan 17.00 till den 5 januari klockan 18.00 med början årsskiftet 2020/21, med hämtning och lämning i Iddi

Harambes hem.

- 6) Vartannat sportlov från fredagen före lovet klockan 17.00 till och med söndagen i påföljande vecka klockan 18.00 med början år 2022, med hämtning och lämning i Iddi Harambes hem.
- 7) Vartannat påsklov från skärtorsdagen klockan 17.00 till påskdagen klockan 18.00 med början år 2022, med hämtning och lämning i Iddi Harambes hem.
- 8) Fyra sammanhängande veckor under sommarlovet.
- 9) Vartannat höstlov från fredagen före lovet klockan 17.00 till söndagen i lovveckan klockan 18.00 med början år 2020, med hämtning och lämning i Iddi Harambes hem.

Iddi Harambe har motsatt sig Miriam Lungulis yrkanden. För det fall umgänge med modern beslutas har Iddi Harambe anført att detta bör ske i närvaro av umgängesstöd och i den omfattning sådant stöd kan tillhandahållas.

HOVRÄTTENS DOMSKÄL

Parterna har lagt fram samma bevisning i hovrätten som i tingsrätten med följande tillägg. Iddi Harambe har åberopat en kompletterande utredning om vårdnad, boende och umgänge, anteckningar från socialtjänsten rörande Sasha-Lynn, tre orosanmälningar samt ett hyreskontrakt. Miriam Lunguli har åberopat beslut om upphörande av vård enligt LVU, en filminspelning samt en dom mellan parterna avseende äktenskapsskillnad m.m. I hovrätten har nya förhör hållits med parterna. Kompletterande förhör har hållits med Marie Eriksson.

Socialtjänsten i Södertälje kommun har i ett yttrande förklarat sig beredd att bistå med umgängesstöd i viss omfattning.

Hovrätten gör följande bedömning.

Av utredningen i målet framgår att Miriam Lunguli inte medverkat till att barnen kunnat folkbokföras hos Iddi Harambe och att detta orsakat en del praktiska svårigheter för honom. Några andra beaktansvärda samarbetsproblem som har betydelse för vårdnadsfrågan har inte framkommit. Hovrätten instämmer därför i tingsrättens bedömning att även om det finns en konflikt mellan parterna så är deras samarbetsproblem inte är så djupgående att de talar för att vårdnaden om barnen ska anförtros endast en av föräldrarna. Detsamma gäller risken för att ensam vårdnad för en av föräldrarna riskerar att utesluta den andre från barnens liv. Det som framkommit genom bl.a. orosanmälningarna om Miriam Lungulis lämplighet som vårdnadsförälder är inte heller tillräckligt för att utesluta henne från att ta del i vårdnaden om barnen. Hovrätten ansluter sig alltså till tingsrättens bedömning att vårdnaden om parternas barn alltfjämt ska vara gemensam.

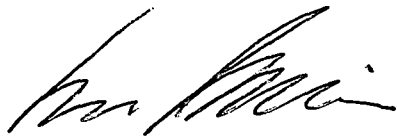
Hovrätten ansluter sig även till tingsrättens bedömning att det är bäst för barnen att de har sitt stadigvarande boende hos Iddi Harambe.

När det gäller Miriam Lungulis yrkande om umgänge konstaterar hovrätten att det gjorts flera försök att åstadkomma ett umgänge efter tingsrättens dom, men att detta avbrutits. Senast i maj 2020 avbröts umgänget med anledning av en orosanmälan som kommit från Sasha-Lynns skola. Även om det finns visst stöd för att Miriam Lunguli genomgått en positiv utveckling under senare år, framstår situationen för närvarande som så osäker att det inte är lämpligt att nu i dom reglera hennes umgänge med barnen. Vid denna bedömning beaktar hovrätten också att Iddi Harambe även utan en sådan reglering har verkat för ett umgänge mellan barnen och Miriam Lunguli. Hovrätten utgår från att han även fortsättningsvis kommer att göra detta.

Tingsrättens dom ska alltså inte ändras.

HUR MAN ÖVERKLAGAR, se bilaga B

Överklagande senast 2020-07-15



I avgörandet har deltagit hovrättsråden Mona Wildig och Sven Johannisson, referent, tf. hovrättsassessorn Åsa Linghede samt nämndemännen Hans Marcusson och Jihan Jumha.



SÖDERTÄLJE TINGSRÄTT

DOM
2019-09-05
Meddelad i
Södertälje

Mål nr
T 1947-18

Sid 1 (8)

Ämbilaga 89

BILAGA A

PARTER

Kärande

IDDI Saidi Harambe, 19891015-2878
Medborgare i Tanzania
Rödbloms Gränd 47 Lgh 1002
151 65 Södertälje

Ombud: Biträdande jurist Katarina Andersson
c/o Advokatfirman Edelhjelm AB
Karlavägen 86
115 22 Stockholm

Ombud och biträde enligt rättshjälpslagen: Advokat Anna Edelhjelm
Advokatfirman Edelhjelm AB
Karlavägen 86
115 22 Stockholm

Svarande

MIRIAM Abraham Lunguli Harambe, 19840606-7382
Medborgare i Tanzania
Värdsholmsgatan 28 Lgh 1202
151 32 Södertälje

Ombud: Biträdande jurist Marcus Eriksson
Advokatbyrå LexSeven AB
Dalgatan 12
151 33 Södertälje

DOMSLUT

1. Iddi Harambe och Miriam Lunguli Harambe ska ha gemensam vårdnad om deras barn Sasha-Lynn Harambe, 120119-8163 och Samantha-Midaah Harambe, 160322-1324.
2. Sasha-Lynn Harambe och Samantha-Midaah Harambe ska stadigvarande bo hos Iddi Harambe.
3. Vad tingsrätten ovan har förordnat om vårdnad och umgänge ska gälla med omedelbar verkan utan hinder av att domen i de frågorna inte har vunnit laga kraft.

Dok.Id 344450

Postadress	Besöksadress	Telefon	Telefax	Expeditionstid
Box 348	Storgatan 17	08-561 66 800	08-561 66 899	måndag – fredag
151 24 Södertälje		E-post: sodertalje.tingsratt@dom.se		08:30–16:00
		www.sodertaljetingsratt.domstol.se		

4. Tingsrätten fastställer enligt rättshjälpslagen ersättning åt

a. Anna Edelhjelm med 115 198 kr, varav 80 040 kr för arbete, 11 385 kr för tidsspillan, 733 kr för utlägg och 23 040 kr för mervärdesskatt.

b. Marcus Eriksson med 90 562 kr, varav 72 450 kr för arbete och 18 112 kr för mervärdesskatt.

BAKGRUND

Iddi Harambe och Miriam Lunguli Harambe, som har varit gifta med varandra, har i äktenskapet barnen Sasha-Lynn Harambe, född år 2012 och Samantha-Midaah Harambe, född år 2016. Vårnaden om de båda barnen tillkommer alltsedan domen på äktenskapsskillnad, som föregicks av en gemensam ansökan, Miriam Lunguli Harambe ensam.

Genom ett interimistiskt beslut den 4 september 2018 beslutade tingsrätten att Sasha-Lynn och Samantha-Midaah skulle ha rätt till umgänge med Iddi Harambe vartannat veckoslut från lördag klockan 12.00 – söndag klockan 19.00.

Genom ett nytt interimistiskt beslut den 19 mars 2019 fick Sasha-Lynn och Samantha-Midaah rätt till umgänge med Iddi Harambe varannan vecka, ojämna veckor, från fredag kl. 16.00 till söndag kl. 17.00 med start fredagen den 29 mars 2019. I beslutet anges att hämtning ska ske i förskolan och - om den är stängd - vid Miriam Lunguli Harambes bostad, samt att lämning ska ske vid Miriam Lunguli Harambes bostad.

Den 4 september 2018 uppdrog tingsrätten enligt 6 kap. 19 § tredje stycket föräldrabalken åt socialnämnden i Södertälje kommun att genomföra en utredning i vårnads-, boende- och umgägesfrågan beträffande Sasha-Lynn och Samantha-Midaah. I den begärda utredningen, som inkom till tingsrätten den 11 februari 2019, har som förslag

till beslut angivits att vårdnaden om Sasha-Lynn och Samantha-Midaah ska tillkomma föräldrarna gemensamt, att Sasha-Lynn och Samantha-Midhaa ska bo stadigvarande hos Miriam Lunguli Harambe, att Sasha-Lynn och Samantha-Midhaahs rätt till umgänge med Iddi Harambe ska utökas från onsdag eftermiddag till måndag morgon varannan vecka, samt att hämtning och lämning ska ske vid förskola och skola.

Den 3 juni 2019 beslutade socialnämnden i Södertälje kommun att med stöd av 6 § lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga, LVU, att omedelbart omhändertaga Sasha-Lynn och Samantha-Midaah. Därefter placerades Sasha-Lynn och Samantha-Midaah hos Iddi Harambe. En tid därefter ansökte socialnämnden hos Förvaltningsrätten i Stockholm om att Sasha-Lynn och Samantha-Midaah skulle beredas vård med stöd av 1 och 2 §§ LVU. Som grund för ansökan angavs att det fanns en påtaglig risk för att barnens hälsa och utveckling skulle skadas på grund av brister i omsorgen och fysisk och psykisk misshandel samt att barnens vårdnadshavare (Miriam Lunguli Harambe) inte samtyckt till den upprättade vårdplanen.

Genom dom den 12 juli 2019 beslutade Förvaltningsrätten i Stockholm att bifalla socialnämndens ansökan om att Sasha-Lynn och Samantha-Midaah ska beredas vård med stöd av 1 och 2 §§ LVU. Som skäl för beslutet i vilket förvaltningsrätten fäst tilltro till vad Sasha-Lynn uppgivit anges att det framkommit brister i omsorgen samt att Sasha-Lynn och Samantha-Midaah utsatts för fysisk och psykisk misshandel av Miriam Lunguli Harambe. Vidare konstaterade förvaltningsrätten att Miriam Lunguli Harambe inte samtyckt till att Sasha-Lynn och Samantha-Midaah bodde hos Iddi Harambe, vilket innebar att Miriam Harambe motsatte sig den vård som Sasha-Lynn och Samantha-Midaah var i behov av varför vårdbehovet inte bedömdes kunna tillgodoses på annat sätt än med stöd av LVU.

Förvaltningsrättens dom är överklagad och förhandling kommer, enligt uppgift av svarandeombudet, att äga rum i Kammarrätten i Stockholm i början av september.

YRKANDEN, INSTÄLLNING OCH GRUNDER

Iddi Harambe har yrkat att han ska tillerkännas ensam vårdnad om Sasha-Lynn och Samantha-Midaah. I andra hand har han yrkat att vårdnaden om Sasha-Lynn och Samantha-Midaah ska vara gemensam och att de ska bo stadigvarande hos honom. Om barnen inte skulle bo stadigvarande hos honom har han yrkat rätt för dem till umgänge med honom varannan onsdag – måndag ojämna veckor med hämtning kl. 16.00 i skola, förskola eller hos den andre föräldern samt lämning kl. 10.00 i skola, förskola eller hos den andre föräldern. I sista hand har Iddi Harambe, om vårdnaden inte är gemensam yrkat rätt för Sasha-Lynn och Samantha-Midaah till umgänge med honom motsvarande det umgänge som han yrkat vid gemensam vårdnad.

Miriam Lunguli Harambe har bestritt Iddi Harambes yrkanden om vårdnad och boende. Hon har medgivit hans yrkanden om umgänge.

Iddi Harambe har gjort gällande att Miriam Harambe är olämplig som vårdnadshavare.

Miriam Lunguli Harambe har gjort gällande att Iddi Harambe är olämplig som vårdnadshavare samt att förutsättningar för samarbete med honom saknas.

UTREDNING

Iddi Harambe och Miriam Lunguli Harambe har åberopat fritt partsförhör med sig själva samt skriftlig bevisning. Därutöver har Iddi Harambe åberopat vittnesförhör med Iddi Taletale och Miriam Lunguli Harambe åberopat vittnesförhör med rehabiliteringsassistenten Marie Eriksson.

PARTERNAS UTVECKLING AV SIN TALAN

Iddi Harambe: Han och Miriam träffades år 2010 och gifte sig år 2012. De flyttade sedan till en lägenhet i Södertälje. När Miriam var gravid med Samantha-Midaah tvingade Miriam honom att flytta ut från lägenheten. Tidigare hade han av Miriam tvingats ut ur lägenheten när Sasha-Lynn föddes. Han har inga släktingar eller vänner som kan hjälpa honom i Sverige. Därför åkte han till Tanzania där han har släkt och vänner. Några veckor innan Samantha-Midaah föddes återvände han till Sverige. År 2014 uttryckte Miriam att hon ville skiljas och bad honom att skriva under en ansökan om skilsmässa, vilken han gjorde. Miriam skickade aldrig in ansökan om skilsmässa men han trodde att han var skild och inledde en relation med en kvinna i Tanzania som han gifte sig med år 2018. Tillsammans har de en son och tanken är att han ska förenas med hustrun och sonen i Sverige. Före giftermålet, strax innan Samantha-Midaah föddes, skickade Miriam till tingsrätten in en ansökan om äktenskapsskillnad vilken han hade skrivit under omedveten om att den ledde till att Miriam fick ensam vårdnad om Sasha-Lynn och Samantha-Midaah.

Miriam har knappt låtit honom träffa Sasha-Lynn och Samantha-Midaah. Sasha-Lynn och Samantha-Midaah har farit illa hos Miriam. Det är därför som han har initierat processen i målet. Miriam har ett osunt förhållningssätt till alkohol och har ofta varit berusad samt våldsam. Hon förändrade sig inte sedan barnen föddes utan istället eskalerade hennes alkoholintag. Genom åren har åtskilliga orosanmälningar inkommit till social myndighet angående Sasha-Lynn och Samantha-Midaah. De har kommit från grannar, polis, släktingar och skola och grundar sig på en oro för barnen på grund av Miriams alkoholkonsumtion. Under flera års tid har Miriam upprätthållit en fasad, som nu har fallerat. I förvaltningsrättens dom anges att Miriam har slagit Sasha-Lynn på armar och ben, att hon har täppt igen näsa och mun på Sasha-Lynn, att barnen blivit slagna ofta, och att Miriam har hotat att slå Sasha-Lynn mera om hon berättade om sina hemförhållanden. Enligt förvaltningsrättens bedömning har både Sasha-Lynn och Samantha-Midaah utsatts för våld. I ett sms från en person som heter Prince anges att han har sett Miriam ge Sasha-Lynn vin.

Miriam är olämplig som vårdnadshavare på grund av sin alkoholkonsumtion och av att hon utsatt Sasha-Lynn och Samantha Midaah för psykiskt och fysiskt våld. Han och Miriam har djupa samarbetssvårigheter; de har aldrig samarbetat och han har aldrig fått vara en del av Sasha-Lynns och Samantha-Midaahs liv.

Miriam Lunguli Harambe: Relationen med Iddi var stormig och medförde att hon drabbades av psykisk ohälsa. Därför började hon att självmedicinera med alkohol för att undkomma situationen med Iddi, som är en svartsjuk och kontrollerande person. Det som fick henne att komma ur relationen med Iddi var att hon fick reda på att han hade en relation med en kvinna med vilken han väntade barn. När Iddi fick veta att hon ville skiljas blev han mycket arg och hotade med att ta barnen ifrån henne. Enligt hennes uppfattning handlar konflikten med Iddi om att han inte kan acceptera att hon vill gå vidare. För Iddi är det oacceptabelt att en kvinna väljer att lämna en man. Efter att relationen slutade har Iddi verbalt attackerat henne. Detta i förening med förolämpningar har lett till att hon har avbrutit kontakten med honom. Iddi har misskött kontakten med barnen och det finns en videofilm som visar att barnen gråter när Iddi inte har kommit i tid för att träffa dem. Utifrån Iddis agerande går slutsatsen att dras att Iddi inte inser att Sasha-Lynn och Samantha-Midaah behöver trygghet.

Det finns en risk att Iddi kommer att ta Sasha-Lynn och Samantha-Midaah till Tanzania, vilket han tidigare har sagt.

Hon har inte längre något problem med alkohol, vilket framgår av ett prov som hon lämnat och som återopats. Hon arbetar med människor och det skulle ha uppdagats på hennes arbetsplats om hon luktade alkohol eller var bakfull.

Sasha-Lynn har en livlig fantasi, vilket framgår av ett återopat intyg. Hennes uppgifter om våld är inte sanna och det kan konstateras att hon har haft svårt för att redogöra för detaljer och tidsangivelser. Hon har dessutom inte under vårdnadsutredningen berättat om våld. Den enda kritik som Sasha-Lynn framförde beträffande henne var att hon var

elak för att Sasha-Lynn fått göra sin egen smörgås. Ingenting har under vårdnadsutredningen framkommit som tyder på att det skulle vara något fel beträffande hennes förhållningssätt mot Sasha-Lynn och Samantha-Midaah.

TINGSRÄTTENS BEDÖMNING

Barnets bästa ska enligt 6 kap 2 § föräldrabalken vara avgörande för alla beslut om vårdnad, boende och umgänge. Vid bedömningen av vad som är bäst för barnet ska fästas avseende vid barnets behov av en nära och god kontakt med båda föräldrarna. Om vårdnaden ska vara gemensam eller anförtros åt en av föräldrarna ska rätten enligt 6 kap 5 § 2 st föräldrabalken vid sin bedömning fästa avseende särskilt vid föräldrarnas förmåga att samarbeta i frågor som rör barnet. Domstolen ska dessutom ta hänsyn till barnets vilja med beaktande av barnets ålder och mognad.

Det enda tingsrätten sålunda ska ta hänsyn till i sin prövning är vad som är bäst för Sasha-Lynn och Samantha-Midaah. Vad som för någon av föräldrarna är mest rättvist eller bäst är därför något som tingsrätten ska bortse från. Som regel är det i de flesta fall bäst för ett barn att föräldrarna har gemensam vårdnad. Gemensam vårdnad bidrar som regel till att ett barn får en nära och god kontakt med båda sina föräldrar eftersom föräldrarna då har samma möjlighet till insyn i barnens liv och i samma utsträckning får vara delaktiga i övergripande beslut kring barnet. För att en gemensam vårdnad ska fungera måste dock föräldrarna ha realistisk förmåga att gemensamt inom rimlig tid lösa de frågor som rör barnet och hantera delade meningar som kan finnas utan att de regelmässigt behöver hjälp utifrån för att fatta beslut och utan att det uppstår ständiga konflikter som drabbar barnet. Att det finns konflikter mellan föräldrarna utesluter dock inte gemensam vårdnad, särskilt inte om det kan antagas att konflikterna är av övergående natur och att det på sikt kan antagas att samarbetet kommer att fungera.

Förvisso finns det en konflikt mellan Iddi Harambe och Miriam Lunguli Harmbe innefattande bristande tillit till den andre. Motsättningar mellan dem synes dock inte

vara så djupgående att de inte på sikt kan överbryggas och ett samarbete mellan dem till barnens bästa kan komma till stånd. Om vårdnaden om barnen skulle tillkomma en av Iddi Hrambe och Miriam Lunguli Harambe ensam innebär detta en risk för att barnen fjärras från den andre föräldern. Vårdnaden om Sasha-Lynn och Samantha Midaah ska därför anförtros Iddi Harambe och Miriam Lunguli Hambe gemensamt.

Miriam Lunguli Harambe får för närvarande på grund av alkoholproblematik och bristande omsorgsförmåga, vilket bl.a. framgår av förvaltningsrättens dom och en s.k. BBIC-utredning som inleddes den 28 maj 2019, anses olämplig att som boendeförälder handha den dagliga omsorgen om Sasha-Lynn och Samantha-Midaah. Marie Erikssons vittnesmål om att hon under mångårig kontakt med Miriam Lunguli Harambe inte lagt märke till något missförhållande som bl.a. alkoholproblem ändrar inte den bedömningen då vittnesmålet får anses ha ett mycket lågt bevisvärde mot bakgrund av det stora antalet orosanmälningar, sammanlagt tjugotvå stycken sedan år 2015, varav sex stycken under år 2018, som gjorts. Av det anförda följer att Miriam Lunguli Harambe får anses diskvalificerad som boendeförälder.

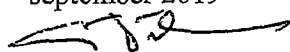
Inget har framkommit som tyder på att Iddi Harambe skulle vara olämplig som boendeförälder och socialtjänsten i Södertälje kommun har placerat Sasha-Lynn och Samantha-Midaah hos honom. Därmed finner tingsrätten med hänsyn till Sasha-Lynns och Samantha Midaahs bästa att de ska ha sitt stadigvarande boende hos Iddi Harambe.

Miriam Lunguli Harambe har inte framställt något yrkande om umgänge och för övrigt är det i nuläget inte lämpligt att Sasha-Lynn och Samantha-Midhaa har något reglerat umgänge med henne.

Rättshjälpsbiträdenas ersättningsanspråk får anses skäliga och ska fastställas.

ANVISNING FÖR ÖVERKLAGANDE, se bilaga 1 (TR-02)

Överklagande adresserat till Svea hovrätt ska ha inkommit till tingsrätten senast den 26 september 2019


Göran Nilsson



SVERIGES DOMSTOLAR

Hur man överklagar

Dom i tvistemål, tingsrätt

TR-02

Vill du att domen ska ändras i någon del kan du överklaga. Här får du veta hur det går till.

Överklaga skriftligt inom 3 veckor

Ditt överklagande ska ha kommit in till domstolen inom 3 veckor från domens datum. Sista datum för överklagande finns på sista sidan i domen.

Överklaga efter att motparten överklagat

Om ena parten har överklagat i rätt tid, har den andra parten också rätt att överklaga även om tiden har gått ut. Det kallas att anslutningsöverklaga.

En part kan anslutningsöverklaga inom en extra vecka från det att överklagandetiden har gått ut. Ett anslutningsöverklagande måste alltså komma in inom 4 veckor från domens datum.

Ett anslutningsöverklagande upphör att gälla om det första överklagandet dras tillbaka eller av något annat skäl inte går vidare.

Så här gör du

1. Skriv tingsrättens namn och målnummer.
2. Förklara varför du tycker att domen ska ändras. Tala om vilken ändring du vill ha och varför du tycker att hovrätten ska ta upp ditt överklagande (läs mer om prövningstillstånd längre ner).
3. Tala om vilka bevis du vill hänvisa till. Förklara vad du vill visa med varje bevis. Skicka med skriftliga bevis som inte redan finns i målet.

Det är inte säkert att du kan lägga fram nya bevis. Vill du göra det ska du förklara varför du inte lagt fram bevisen tidigare.

Vill du ha nya förhör med någon som redan förhörts eller en ny syn (till exempel besök på en plats), ska du berätta det och förklara varför.

Tala också om ifall du vill att motparten ska komma personligen vid en huvudförhandling.

4. Lämna namn och personnummer eller organisationsnummer.

Lämna aktuella och fullständiga uppgifter om var domstolen kan nå dig: postadresser, e-postadresser och telefonnummer.

Om du har ett ombud, lämna också ombudets kontaktuppgifter.

5. Skriv under överklagandet själv eller låt ditt ombud göra det.
6. Skicka eller lämna in överklagandet till tingsrätten. Du hittar adressen i domen.

Vad händer sedan?

Tingsrätten kontrollerar att överklagandet kommit in i rätt tid. Har det kommit in för sent avvisar domstolen överklagandet. Det innebär att domen gäller.

Om överklagandet kommit in i tid, skickar tingsrätten överklagandet och alla handlingar i målet vidare till hovrätten.

Har du tidigare fått brev genom förenklad delgivning, kan även hovrätten skicka brev på detta sätt.

Prövningstillstånd i hovrätten

När överklagandet kommer in till hovrätten tar domstolen först ställning till om målet ska tas upp till prövning.

Hovrätten ger prövningstillstånd i fyra olika fall.

- Domstolen bedömer att det finns anledning att tvivla på att tingsrätten dömt rätt.
- Domstolen anser att det inte går att bedöma om tingsrätten har dömt rätt utan att ta upp målet.
- Domstolen behöver ta upp målet för att ge andra domstolar vägledning i rättstillämpningen.
- Domstolen bedömer att det finns synnerliga skäl att ta upp målet av någon annan anledning.

Om du *inte* får prövningstillstånd gäller den överklagade domen. Därför är det viktigt att i överklagandet ta med allt du vill föra fram.

Vill du veta mer?

Ta kontakt med tingsrätten om du har frågor. Adress och telefonnummer finns på första sidan i domen.

Mer information finns på www.domstol.se.



Hur man överklagar hovrättens avgörande

Den som vill överklaga hovrättens avgörande ska göra det genom att skriva till Högsta domstolen. Överklagandet ska dock skickas eller lämnas till hovrätten.

Senaste tid för att överklaga

Överklagandet ska ha kommit in till hovrätten senast den dag som anges i slutet av hovrättens avgörande.

Beslut om häktning, restriktioner enligt 24 kap. 5 a § rättegångsbalken eller reseförbud får överklagas utan tidsbegränsning.

Om överklagandet har kommit in i rätt tid, skickar hovrätten överklagandet och alla handlingar i målet vidare till Högsta domstolen.

Prövningstillstånd i Högsta domstolen

Det krävs prövningstillstånd för att Högsta domstolen ska pröva ett överklagande. Högsta domstolen får meddela prövningsstillstånd endast om

1. det är av vikt för ledningen av rättstillämpningen att överklagandet prövas av Högsta domstolen eller om
2. det finns synnerliga skäl till sådan prövning, så som att det finns grund för resning, att domvilla förekommit eller att målets utgång i hovrätten uppenbarligen beror på grovt förbiseende eller grovt misstag.

Överklagandets innehåll

Överklagandet ska innehålla uppgifter om:

1. klagandens namn, adress och telefonnummer,
2. det avgörande som överklagas (hovrättens namn och avdelning samt dag för avgörandet och målnummer),
3. den ändring i avgörandet som klaganden begär,
4. de skäl som klaganden vill ange för att avgörandet ska ändras,
5. de skäl som klaganden vill ange för att prövningstillstånd ska meddelas, samt
6. de bevis som klaganden åberopar och vad som ska bevisas med varje bevis.

Förenklad delgivning

Om du/ni tidigare informerats om att handlingar i målet/ärendet kan delges genom förenklad delgivning, kan sådan delgivning användas också hos Högsta domstolen om någon överklagar hovrättens avgörande.

Mer information

För information om rättegången i Högsta domstolen, se www.hogstadomstolen.se